

公判前整理手続に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
2. 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができないので、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
3. 公判前整理手続は、受訴裁判所が主宰して行うこととされている。
4. 公判前整理手続は、その後の公判における審理や証拠調べの在り方を決定付けるものであるため、公開の法廷で行わなければならない。
5. 公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。

No176	公判前整理手続	正答率
H19-28	正解	90%
	4	

公判前整理手続は、刑事裁判の充実・迅速化を図る方策として新たに設けられた手続であり、平成17年11月から実施されている。

争点を中心とする充実した審理を集中的・連日的に行うためには、あらかじめ、事件の争点を明らかにし、公判で取り調べるべき証拠を決定した上で、明確な審理計画を立てることが重要となる。特に、裁判員制度が導入されると、裁判員にとって分かりやすく、継続的、計画的かつ迅速に審理を行うことが不可欠である。そのため、裁判員対象事件については、公判前整理手続を経ることが必要とされている（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条）。

そこで、第1回公判期日前に、受訴裁判所の主宰の下で、当事者双方が、公判においてする予定の主張を明らかにし、その証明に用いる証拠の取調べを請求することなどを通じて、事件の争点を明らかにし、公判で取り調べるべき証拠を決定した上、その取調べの順序・方法を定め、公判期日を指定するなどして明確な審理計画を策定する公判前整理手続が設けられた（刑訴法316条の2第1項）。

1 正しい

316条の2第1項。公判前整理手続とは、第1回公判期日前に、受訴裁判所が主宰して、公判において当事者が主張する予定の事実を明示させ、証拠調べの請求をさせ、また、証拠開示もより徹底して行わせる等により、十分な審理計画を策定するというものであり、通常の準備手続に比べて、公判準備の程度を格段に強化した手続である。したがって、本記述は正しい。なお、平成28年改正により、316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と改められ、裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、事件を公判前整理手続に付することが可能となった。

2 正しい

316条の4第1項及び第2項。公判前整理手続は弁護人がいなければ行うことはできず（必要的弁護制度）、弁護人がないときは裁判長は職権で弁護人を付さなければならない。したがって、本記述は正しい。なお、手続には、検察官又は弁護人の出席が必要である（316条の7）。弁護人が公判前整理手続に出頭・出席しないとき、又は出頭しないおそれがあるとき等は、職権で弁護人が付される（316条の8）。これは国選弁護人の拡充であるとされる。したがって、本記述は正しい。

3 正しい

公判前整理手続は、受訴裁判所が主宰してこれを行う。立法段階では、予断排除の原則を根拠として、受訴裁判所を構成しない他の裁判官が公判前整理手続を行うべきであるとする意見もあった。しかし、実効性のある争点整理をし、それに基づく計画的・集中的審理を実現させるためには、最終的な判断をすべき受訴裁判所がこの手続を主宰することが望ましい。しかも、両当事者が関与することを前提とすると、争点整理のために当事者が立証予定の具体的事実やその証拠について提示することになったとしても、証拠調べが必要となる部分まで一方当事者の主張のみに基づいて裁判官が心証を形成してしまうような事態が生じるとは考えにくいから、公判前整理手続を受訴裁判所が行うことが予断排除の原則に反するとまではいえないのである。このような理由から、公判前整理手続は、受訴裁判所が主宰して行うこととされた。したがって、本記述は正しい。

4 誤っている

公判前整理手続は、公判準備であるので非公開で行われる。憲法 37 条 1 項及び 82 条 1 項により、被告人は、公開裁判を受ける権利を有する。この点、公開の対象となるのは、「対審及び判決」（憲法 82 条 1 項）であり、「対審」とは、訴訟当事者が裁判官の面前で口頭でそれぞれの主張を闘わせることをいい、刑事訴訟においては、「公判手続」がこれにあたる。しかし、公判前整理手続は、「公判の準備手続」であるから、憲法上、公開が要求されるわけではない。また、公開を要求すべき特段の法的根拠もないことから、非公開で行われることとされている。したがって、本記述は誤っている。

5 正しい

316 条の 32 第 1 項。公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、「やむを得ない事由」によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、公判前整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することはできない。整理手続において証拠整理を行っても、公判において、その証拠整理に何ら拘束されることなく証拠請求ができるとなると、整理手続における証拠整理の実効性が担保されないことになるから、新たな証拠請求を制限したのである。したがって、本記述は正しい。

